

# △△△△△△△ 상임감사

## 통보

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 제 목     | 계약서 작성 시 하자보증 사항 미기입 |
| 소 관 기 관 | △△△△△△△△△△           |
| 조 치 기 관 | △△△△△△△△△△           |
| 조 치 기 한 | 처분(요구)일로부터 1개월 이내    |
| 내 용     |                      |

### 1. 업무개요

△△은 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 관한 기본적인 사항에 대하여 따르고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

『국가를당사자로하는 계약에 관한 법률』 제17조(공사계약의 담보책임)에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하며, 이 경우 그 담보책임의 존속기간은 『민법』 제671조에서 규정한 기간을 초과할 수 없다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 2023년 1월 1일 ~ 2024년 9월 감사일 현재까지 공사

및 용역, 물품구매 계약을 [표 1]과 같이 \*\*건 체결하였으나, 이 중 \*\*은 계약 체결시 계약서에 하자보증 사항(담보책임기간 및 보증금율)을 기입하지 않는 등 계약업무 추진을 소홀히 한 사실이 있다.

[표 1] 하자보증 사항 미기입 현황

(단위: 건)

| 년도       | 계약서 하자보증 사항 기입여부 |    |         |     |    |    |     |
|----------|------------------|----|---------|-----|----|----|-----|
|          | 합계               | 소계 | 공사 및 용역 |     | 소계 | 물품 |     |
|          |                  |    | 기입      | 미기입 |    | 기입 | 미기입 |
| 계        | **               | ** | **      | **  | *  | *  | 0   |
| 2023     | **               | ** | **      | **  | *  | *  | 0   |
| 2024. 현재 | **               | ** | **      | 0   | *  | *  | 0   |

자료: 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)